

1500931-91.2021.8.26.0583
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/09/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Lucas Rafael Theodoro da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUCAS RAFAEL THEODORO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
3ª Vara Criminal
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500931-91.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500931-91.2021.8.26.0583
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Lucas Rafael Theodoro da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUCAS RAFAEL THEODORO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 09h40, na Rua

Matilde G. de Oliveira, nº 165, Jardim Everest, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha em depósito e guardava, sem autorização, para fim de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso líquido de 260,74g (duzentos e sessenta gramas e setenta e quatro centigramas), uma porção de cocaína, com peso líquido de 49,96g (quarenta e nove gramas e noventa e seis centigramas), e 03 (três) espécimes de maconha, dos quais 02 (dois) com 50cm (cinquenta centímetros) e 01 (um) com 1m (um metro) de comprimento, tratando-se de substâncias de uso proscrito no Brasil.

Segundo narra o Promotor de Justiça, as porções de maconha e cocaína e os espécimes de maconha estavam na residência do acusado, onde ele as guardava e mantinha em depósito.

Na data do fato, policiais militares compareceram à moradia do réu para averiguar a notícia de que ocorrera um furto naquele local.

Sob uma pia, encontraram os espécimes, as porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, mostruário de joias, telefone celular, tablet e máquina de cartão de crédito.

O denunciado admitiu a posse das drogas, informando que se destinavam ao consumo de terceiros.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão demonstram a traficância.

A denúncia (fls. 151/153) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/141) e foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 157).

Citado (fls. 184), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 100), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 164/167).

Afastadas as questões preliminares suscitadas e inexistindo causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 172).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 206/207).

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, do Código Penal (fls. 206/207).

O Defensor, na sua manifestação final, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pela substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 206/207).

A prisão preventiva foi substituída por outras medidas cautelares (fls. 206/207), expedindo-se alvará de soltura.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/05) e de exibição e apreensão (fls. 15/17), dos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 127/129, 130/132 e 133/135), do laudo pericial de fls. 177/181 e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Os laudos de exames químico-toxicológicos demonstram a natureza entorpecente das substâncias e dos espécimes vegetais apreendidos, que contêm Tetrahydrocannabinol (fls. 127 e 133/135) e cocaína (fls. 130/132) em sua composição.

Os relatos orais convergiram no sentido de que as drogas estavam sob a posse do denunciado e se destinavam, ao menos em parte, à comercialização.

Interrogado (fls. 206/207), o réu confessou a prática do crime. Disse que fora usuário de crack por muito tempo, mas parara de consumir substâncias entorpecentes após o casamento. Aproximadamente três meses antes do fato narrado na denúncia, sua esposa descobrira que o interrogando voltara a consumir substâncias entorpecentes e passara a pressioná-lo, para que abandonasse o vício. Cerca de dois meses antes da prisão em flagrante delito, recebera um acerto trabalhista e comprara 80g de

cocaína e 300g de maconha. Para sustentar seu vício em maconha, passara a comercializar cocaína, pelos preços de R\$ 20,00, cada porção de 1g, e R\$ 50,00, cada porção de 1,5g. Disse que costumava vender a cocaína no trabalho, a quem o procurasse. Além daquelas porções prontas, também cultivava maconha, destinada ao próprio consumo, e possuía balança de precisão. Como sua esposa se opunha ao consumo de drogas, separaram-se. Na véspera de sua prisão, mudou-se para o local do fato e levou os espécimes de maconha e as porções preparadas de maconha e cocaína que viriam a ser apreendidas. Disse que sua casa foi arrombada pelos indivíduos que o auxiliaram na mudança, possivelmente por interesse em subtrair a maconha. Declarou que a cocaína apreendida se destinava à comercialização.

A confissão apresentada pelo réu é compatível com o restante da prova colhida. A testemunha Willian Gabriel Neves dos Santos (fls. 206/207) informou que o acusado era inquilino da tia do depoente. Na véspera da prisão em flagrante delito, ele se mudou para um imóvel de propriedade de sua tia. Na data do fato, a sogra do depoente o avisou de que a porta e o portão da casa estavam abertos. Quando foi até lá, constatou que o portão estava aberto e a porta, arrombada. Após reportar o fato à filha da locadora, solicitou ajuda a policiais que passavam pela via pública, numa viatura. Eles ingressaram no imóvel e disseram que, aparentemente, nada fora subtraído. Contudo, informaram que haviam encontrado substâncias entorpecentes na casa. Instruído por eles, o depoente compareceu à Delegacia de Polícia. Enquanto estava lá, soube que o réu comparecera à residência e fora preso em flagrante delito.

Carlos Eduardo Hilário (fls. 206/207), policial militar, declarou que a central de operações da polícia militar noticiou que o local do fato servia como ponto de tráfico, mas o autor do crime não estava lá, apenas dois usuários de drogas. Quando se aproximavam do local, um parente da locadora do imóvel solicitou a parada da viatura e informou que a porta da casa fora arrombada. Além do arrombamento noticiado pelo solicitante, constataram que a janela da cozinha estava aberta e através dela viram um grande vidro e uma balança de precisão. Em seguida, ingressaram no imóvel e encontraram porções de maconha e cocaína. Em outro cômodo, encontraram mais maconha, estojos de joias, maquininha de cartão de crédito e um celular. Os objetos foram coletados e levados à Delegacia de Polícia. Enquanto estavam na Delegacia, receberam notícia de que o morador voltara à casa. Em razão disso, retornaram ao local, detiveram o réu e levaram-no para a Delegacia, onde ele declarou que comercializava drogas para sustentar seu próprio vício.

A testemunha Alessio Francisco de Faria (fls. 206/207), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício, acrescentando que parte da droga estava plantada em vaso.

O réu apresentou confissão detalhada, informando preços e quantidades de compra e de venda. Seu relato é compatível com o auto de exibição e apreensão (fls. 15/17) e com os laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 127/135).

Além das drogas, possuía balança com acurácia mínima de 0,1g (um decigrama) e resquícios de cocaína e Tetrahydrocannabinol, conforme demonstra o laudo de fls. 177/181, item H.

A convergência entre os elementos de prova evidencia que, ao menos, a porção de cocaína se destinava à comercialização.

Ao ter em depósito e guardar substâncias entorpecentes destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou ações abstratamente previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Além disso, cultivava espécimes de Cannabis sativa L, fato que se amolda à disposição contida no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas estão, portanto, a materialidade delitiva e a autoria. Não se vislumbra excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e hipóteses de não aplicação da pena. Logo, impõe-se a condenação do denunciado às penas cominadas no artigo 33, §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o acusado confessou espontaneamente (art. 65, III, d, CP) a prática do crime. Inviável, contudo, a atenuação da pena base para alguém do mínimo legal, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 1/2 (metade). Não se aplica o redutor máximo, porque existem elementos para justificar maior severidade, como a variedade e quantidade de drogas e o encontro de petrechos.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, § 2º, CP).

Incabível o encaminhamento do réu para tratamento contra a drogadição, pois não há recomendação médica neste sentido (art. 47, Lei nº 11.343/06). No mais, ele declarou que abandonou o consumo de substâncias entorpecentes.

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LUCAS RAFAEL THEODORO DA SILVA, nascido aos 16/04/1993, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Iraci de Souza Theodoro e Silva e de Arnaldo Herminio da Silva, inscrito no Registro Geral nº 57.661.927 SSP/SP e no CPF nº 033.197.461-46, pela prática do crime previsto no artigo 33, §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

As circunstâncias do fato e o laudo de fls. 177/181 indicam que a balança e os frascos apreendidos (fls. 15/17) foram usados na prática do crime. Como são bens inservíveis à União, autorizo sua imediata destruição.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo a restituição dos demais objetos apreendidos (máquina de cartão, celular, tablet, mostruário de joias e caixa de som) (fls. 15/17) ao acusado ou seu Defensor, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls.

100), e estão vigentes as medidas cautelares estabelecidas às fls. 206/207. Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA